

△△△△공단 상임감사

△△, 시정, 통보

제 목	△ △△△ 분사기 관리 강화 필요
소 관 기 관	△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
조 치 기 관	△△처 △△△△부, △△△△△△△△△△△
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 각 2, 1, 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

△△△△공단(이하 ‘공단’이라 한다.)은 △△△△ 등의 자연생태계, 자연·문화경관 및 지형·지질자원을 체계적으로 보전·관리함으로써 △△△△ 등의 지속가능한 이용을 도모하고 국민이 쾌적한 자연환경에서 건강하고 여유 있는 생활을 할 수 있도록 자연자원을 보전하고, 자연생태계를 보전·관리하고 있다.

또한, 「자연공원법」, 「야생생물 보호 및 관리에 관한 법률」, 「△△△법」에 따라 공단은 △△△△△△△△△△△△(이하 ‘△△원’이라 한다.)을 중심으로 △△△△△△ 증식복원, 야생동물 보전 및 질병관리, 야생동물 구조·치료 등의 보전업무를 추진하며, 안정적 서식지 보전 및 야생생물 보전·관리, 생물다양성 증진을 위해 노력하고 있다.

△△원에서는 탐방객 안전 및 증식·연구 개체의 돌발 상황에 대처하기 위한 목적으로 △ △△△ 분사기를 구매하여 관리하고 있다.

[표 1] △ △△△ 스프레이 보유 현황

(2026.3.13. 기준)

구분	△△△△센터	△△△△팀	△△△△팀	△△대응팀	비고
보유수량	80	18	8	4	총 110개

※ 자료제출: △△△△△원 제출 자료 재구성

2. 관계법령 및 판단기준

「총포·도검·화약류 등의 안전관리에 관한 법률」에서는 총포·도검·분사기 등의 소지 및 사용과 그 밖에 안전관리에 관한 사항을 규정하고 있다.

같은 법 제10조(소지의 금지)에 따라 누구든지 각 1호부터 10호까지의 어느 하나에 해당하는 경우를 제외하고는 허가 없이 총포·도검·화약류·분사기·전자충격기·석궁을 소지하여서는 아니 되며, 같은 법 시행규칙 제21조(총포·도검·화약류·분사기·전자충격기·석궁의 소지허가신청)에 따르면, 분사기, 전자충격기, 석궁의 소지 허가를 받으려는 사람은 별지 제10호의2서식의 분사기, 전자충격기, 석궁 소지 허가 신청서를 관할 경찰서장에게 제출하여야 한다.

또한 같은 법 제16조(총포·도검·분사기·전자충격기·석궁 소지허가의 갱신) 제12조제2항에 따라 도검·분사기·전자충격기·석궁의 소지허가를 받은 자는 허가를 받은 날부터 3년마다 이를 갱신하여야 한다.<신설 2025. 1. 7.>

3. 감사결과 확인된 문제점

△△원에서는 「총포·도검·화약류 등의 안전관리에 관한 법률」 제12조 제1항에 따라 2023. 10. 12. 관할 경찰서인 △△경찰서로부터 분사기 소지 허가를 통보받았다.

△△△△△△원-5284(2023. 10. 13.) 「분사기 신규소지 허가에 따른 소지 허가증 재교부 통지(△△△△ △△△△△△원)」에서는 제조 및 허가 번호별 사용자 명단을 포함한 분사기 소지 허가증을 붙임으로 첨부하였으며, 상세 현황은 아래 [표]와 같다.

[표 2] 분사기 소지 허가증 사용자 명단

사 용 자 명 단									
연번	성 명	근무현황	제조번호	허가번호	연번	성 명	근무현황	제조번호	허가번호
1	△△△	전출	23001 23006	1832 1837	20	△△△		23081 23084	1912 1915
2	△△△		23007 23012	1838 1843	21	△△△		23085 23088	1916 1919
3	△△△	전출	23013 23016	1844 1847	22	△△△		23089 23092	1920 1923
4	△△△	전출	23017 23020	1848 1851	23	△△△	퇴사	23093 23096	1924 1927
5	△△△		23021 23024	1852 1855	24	△△△		23097 23100	1928 1931
6	△△△	퇴사	23025 23028	1856 1859	25	△△△		23101 23104	1932 1935
7	△△△		23029 23032	1860 1863	26	△△△		23105 23108	1936 1939
8	△△△		23033 23036	1864 1867	27	△△△		23109 23112	1940 1943
9	△△△		23037 23040	1868 1871	28	△△△		23113 23116	1944 1947
10	△△△		23041 23044	1872 1875	29	△△△		23117 23120	1948 1951
11	△△△		23045 23048	1876 1879	30	△△△	퇴사	23121 23124	1952 1955
12	△△△		23049 23052	1880 1883	31	△△△	퇴사	23125 23128	1956 1959
13	△△△		23053 23056	1884 1887	32	△△△		23129 23132	1960 1963
14	△△△		23057 23060	1888 1891	33	△△△		23133 23136	1964 1967
15	△△△		23061 23064	1892 1895	34	△△△		23137 23140	1968 1971
16	△△△	퇴사	23065 23068	1896 1899	35	△△△	퇴사	23141 23146	1972 1977
17	△△△		23069 23072	1900 1903	36	△△△		23147 23150	1978 1981
18	△△△	퇴사	23073 23076	1904 1907	37	△△△		23151 23160	1982 1991
19	△△△	전출	23077 23080	1908 1911	이 하 여 백				

※ 자료제출: △△△△△△원-5284(2023.10.13.) 「분사기 신규소지 허가에 따른 소지허가증 재교부 통지」 자료 재구성

분사기의 경우 「총포·도검·화약류 등의 안전관리에 관한 법률」에 따라 허가 없이 소지하여서는 아니 된다.

△△원에서는 2023. 10. 직원 37명에 대해 분사기 사용허가를 득하였으나, 감사일 현재(2026. 3. 13.) 허가 인원 37명 중 11명이 전출 및 퇴사 등 변동사항이 있으며, 2026년 △△원 업무분장을 검토한 결과 일부직원의 경우 △△△△△ 관련 현장 업무를 담당하고 있으나, △ △△△ 분사기 사용자 명단에는 누락되어 있는 사실을 확인하였다.

이에, △△원에서는 업무 중 △으로부터 실제 위험에 노출될 수 있는 인원 에 대한 전수조사를 실시하고 분사기 사용자 명단 현행화 및 변경 허가 절차를 통해 직원 안전관리를 강화할 필요가 있으며, 인사이동 등으로 사용자 변동이 많이 발생한 만큼 각 센터에서 보유하고 있는 분사기에 대한 전수점검을 통하여 관리를 철저히 할 필요가 있다.

관련부서 의견

△△△△△△원은 종합감사 결과를 수용하면서 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△△△△△△△△)에게 △ △△△ 분사기 관리 업무를 소홀히 한 업무담당자 “△△직 △급 △△△ ”에 대하여 “신분상 △△” 처분 요구합니다.(△△ 1)

[관련자]

구분	직 급	성 명	담당업무	소속 (현 근무처)	처분요구	비고 (담당기간)
1	△△직 △급	△△△	△퇴치 분사기 관리	△△△△△△원	신분상 △△	2024. 1. 1. ~ 현재

이사장(△△△△△△△△△△△△)은 △ △△△ 분사기 사용자에게 대하여 명단
현행화 및 변경 허가 절차 통해 직원 안전관리를 강화하시기 바랍니다.(시정)

이사장(△△△△△△△△△△△△)은 관련 규정 숙지 및 직원교육 등을 통한 재발
방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)